

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2578/2534

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

นายจร ระพาเพท กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 364, มาตรา 365

ก่อนเกิดเหตุกระปือของ จ.หายไไป จำเลยทั้งสองจึงช่วยออกติดตามหาผู้แจ้งจำเลยทั้งสองว่าผู้เสียหายซื้อกระปือมา จำเลยทั้งสองจึงพากันไปที่บ้านของผู้เสียหายเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกระปือดังกล่าว และได้ขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ห้ามปรามมิให้ขึ้นไป ดังนี้ ถือว่าจำเลยทั้งสองมีเหตุสมควรที่จะขึ้นไปสอบถามผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก

ก่อนเกิดเหตุกระปือของ จ.หายไไป จำเลยทั้งสองจึงช่วยออกติดตามหาผู้แจ้งจำเลยทั้งสองว่าผู้เสียหายซื้อกระปือมา จำเลยทั้งสองจึงพากันไปที่บ้านของผู้เสียหายเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกระปือดังกล่าว และได้ขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ห้ามปรามมิให้ขึ้นไป ดังนี้ ถือว่าจำเลยทั้งสองมีเหตุสมควรที่จะขึ้นไปสอบถามผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ ฉิมพาลี)

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ - นายอุกฤษณ์ คล้ายสังข์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายทวีชัย เจริญบัณฑิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>